



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0012118-96.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RAFAEL FELIPE VICENTE LUIZ**

Aos 22/11/17, às 15 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava o MM. Juiz de Direito **Dr. Marcello Ovídio Lopes Guimarães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a Digníssima Promotora de Justiça, **Dra. Maria Flavia de Araujo Russo**, o réu Rafael e a sua defensora, **Dra. Vivian Monsef de Castro**, Defensora Pública. **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. A seguir, foi o réu interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. **Pela acusação foi alegado em síntese:** A presente ação é procedente, tendo em vista que corroboradas pelas provas trazidas aos autos os fatos descritos na inicial. Com efeito, durante a oitiva na fase judicial, ambos os policiais afirmaram que passavam pela região quando foram abordados por populares, que indicaram o réu, dizendo que ele estaria realizando tráfico de drogas. Avistaram o réu conversando com uma pessoa que se evadiu ao se aproximarem, ao passo que o acusado jogou ao solo uma sacola plástica que foi recuperada. Dentro dela estavam os entorpecentes apreendidos, já embalados individualizadamente, de forma a serem fornecidos a terceiros. Quando interrogado em Juízo, o réu negou a prática do delito, mas sua versão não encontra respaldo em qualquer elemento de prova existente nos autos. Assim sendo, comprovadas que foram autoria e materialidade, requero que **RAFAEL FELIPE VICENTE LUIZ** seja CONDENADO nos termos da denúncia, podendo ser-lhe aplicada pena no mínimo legal, dada sua primariedade, fixando-se o regime fechado para início de seu cumprimento. **Pela defesa foi alegado em síntese:** Não existe prova segura para fundamentar a condenação. Com efeito, interrogado, o réu negou a acusação, tendo explicado que não trazia entorpecentes consigo e nem sequer pôde ver onde eles foram localizados. Tal versão, além de firme e coerente, não foi cabalmente afastada pelos demais elementos que constam dos autos. Isso porque em poder do imputado não foram encontrados dinheiro ou drogas, o que somente comprova que ele não estava promovendo a venda de entorpecentes. Ademais, muito embora os policiais tenham dito que viram o réu em movimentação típica do comércio de drogas, fato é que os supostos usuários não foram abordados, a fim de que pudessem atestar que realmente adquiriram dele entorpecentes. No mais, a despeito de terem os fatos ocorrido em via pública, nenhum civil foi conduzido ao DP, a fim de que pudesse servir de testemunha do fato. Assim, observa-se que a prova acusatória resumiu-se aos depoimentos dos policiais. Todavia, tais testemunhos devem ser avaliados com cautela, tendo em vista que os agentes da lei são parciais, na medida em que integram o aparato repressivo do Estado, tendo, portanto, todo o interesse em


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apresentar versões que atestem a eficiência dos trabalhos que desempenharam anteriormente. Posto isso, requer a defesa a **ABSOLVIÇÃO** do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. Em caso de entendimento diverso, por apego aos princípios da oportunidade e da mais ampla defesa, requer-se, subsidiariamente: a) aplicação da atenuante da menoridade; b) aplicação da causa de diminuição referente ao artigo 33, parágrafo 4, da Lei 11343-06, em patamar máximo, lembrando aqui que não há nos autos prova de que a condenação que o réu ostenta tenha transitado em julgado para a defesa; c) regime aberto; d) substituição da pena de prisão por restritiva de direitos; e) direito de recorrer em liberdade, em homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item 2, “h” da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). **Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. RAFAEL FELIPE VIVCENTE LUIZ, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, foi surpreendido por policiais quando trazia consigo, para fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 50 invólucros contendo cocaína, pesando um total de 44,5 g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica. O réu foi preso em flagrante, sendo após livrado solto. Notificado, houve defesa preliminar, devidamente apreciada. Recebida a denúncia, foi o réu citado e na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi então interrogado. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela condenação do imputado, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e dos benefícios requeridos nesse termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem que houvesse qualquer mácula processual. O feito está em termos para a sentença. A materialidade do delito do tráfico de drogas restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo químico-toxicológico positivo para cocaína, além da prova oral colhida. A autoria, outrossim, está demonstrada, pelo que consta do conjunto probatório, a indicar que a substância entorpecente era trazida e guardada pelo réu, para fins de comércio. Em seu interrogatório judicial, o réu negou qualquer posse de droga e não viu entorpecente algum ser encontrado. Na polícia, confessou ser o proprietário da droga, dizendo ser o único jeito de ganhar dinheiro. A negativa judicial tardia do réu está ilhada do conjunto probatório. A denúncia procede. As testemunhas arroladas na denúncia, em uníssono, confirmaram que encontraram ao lado do réu a droga apreendida, em porções, tendo o acusado confessado o narcotráfico. Um dos policiais viu o réu entregando algo a uma pessoa que se aproximou, tendo ela logo ido embora. A condenação é de rigor, diante do conjunto probatório coeso, a indicar que o réu tinha mesmo sob sua guarda drogas para o comércio ilícito. As testemunhas ouvidas, arroladas na denúncia, não são suspeitas, mormente apenas por serem agentes da segurança pública. Nada há que as impeça de depor e de se crer em suas palavras, ainda mais quando roboradas pelo restante do conjunto de provas. A prova colhida no auto do flagrante foi suficientemente ratificada em juízo, sendo de todo desfavorável ao réu, e não há a possibilidade, por essa mesma prova, de qualquer desclassificação para porte de droga para uso próprio. Vinga, portanto, a ação penal, nos moldes já indicados. A redução da sanção, indicada no §4º, do artigo 33 da lei nº 11.343/06, que dispõe que as penas referentes a este artigo poderão sofrer redução de um sexto a dois terços, caso seja o agente primário, de**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser aplicada, posto ser o caso do ora imputado. A redução da pena, baseado também na quantidade de drogas, pequena, ainda que não bastante pequena e, menos ainda, mínima, é de se dar no patamar de três quintos. Na fixação da pena do tráfico de drogas, atento às circunstâncias do caso em tela, e ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, deve a sanção ser fixada no mínimo legal, pela primariedade e ausência de condenações anteriores, mormente definitivas, perfazendo pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa no valor unitário mínimo legal. A pena mínima é ratificada pela atenuante da menoridade relativa, além da confissão, ainda que extrajudicial. Reduzo a reprimenda de três quintos, com pena final de dois anos de reclusão e duzentos dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu *RAFAEL FELIPE VICENTE LUIZ*, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, “caput”, da lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal. Deverá o réu iniciar cumprimento de pena em regime fechado. Diante do cancelamento da súmula 512 pelo E. STJ, em consonância com decisão plenária do E. STF, que julgou ausente o caráter de hediondez do delito do tráfico chamado privilegiado, quando o §4º do artigo 33 é aplicado, tal caráter é afastado. A supressão do caráter de crime hediondo, entretanto, como já referido, não induz a que a crimes tão graves como o narcotráfico sejam impostos regimes de cumprimento de pena, desde o início, mais benéficos, porém admitem que a progressão de regime prisional seja realizada em prazo bem menor do que fosse ainda admitido o caráter de hediondez do chamado tráfico privilegiado. Se inviável, mormente no caso concreto, a imposição de outro regime inicial que não o fechado, com maior razão existe a inviabilidade da substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tal porque, não obstante tenha sido suprimida expressão legal que vedava, abstratamente, a pena restritiva de direito na lei antidrogas, o fato é que se trata mesmo de delito muito gravoso à coletividade, em geral, e à saúde pública, em especial, havendo justa e clara motivação para que haja início de cumprimento de pena em regime mais gravoso. O narcotráfico não se coaduna, pois, juridicamente e até por lógica formal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Poderá apelar em liberdade, pois sempre compareceu em juízo quando determinado. Expeça-se mandado de prisão pela sentença condenatória, após o trânsito em julgado. Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, também após o trânsito em julgado. Autorizo a incineração da droga, se já não feita. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência e às partes por intimadas. Registre-se. Autorizo xerox. Nada Mais. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Marcia A. Yabiku, Oficial Maior, digitei, imprimir e subscrevi.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES

Certifico e dou fé que os presentes saíram intimados. Eu, Marcia A. Yabiku, Oficial Maior.